UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE
LA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM)

La **Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)**, autoridad de régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación (Ley Nº 3.849 de 18 de diciembre de 1960- Decreto Nº 64.824 de 15 de julio de 1969), con sede en el Campus Universitario Rector Joao David Ferreira Lima, en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, representada por su rector, el Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo y la **Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM),** con sede en La Molina, Lima, Perú representada por su rector el Prof. Dr. Enrique Ricardo Flores Mariazza, identificado con D.N.I Nº 07852465, acreditado mediante Resolución Nº 0003-2015-AUT-UNALM con fecha de 21 de Diciembre de 2015, expresan el objetivo de este convenio y el desenvolviendo de las actividades colaborativas entre las universidades citadas anteriormente, con el fin de expandir sus relaciones académicas y estimular el intercambio de conocimiento.

De esta forma, deciden firmar el presente instrumento concordando con los términos citados en las cláusulas siguientes:

CLAÚSULA I – SOBRE LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS

Las instituciones involucradas en este Convenio proveen los medios necesarios para la realización conjunta de las siguientes actividades, en todas las áreas de conocimiento en común:

1. Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, investigadores y personal administrativo;
2. Proyectos y actividades de investigación;
3. Colaboración y participación en seminarios, conferencias, simposios y encuentros académicos;
4. Programas académicos especiales de corta duración;
5. Programas de enseñanza de graduación y post-graduación, incluyendo doctorado.

Previamente al desarrollo de las actividades descritas en los puntos 1, 2, 4 y 5 serán necesarios acuerdos específicos por escrito firmados por los representantes de ambas instituciones, describiendo los términos y condiciones en particular.

CLAÚSULA II – DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

Cada universidad podrá designar un coordinador local para este Convenio, que organizará las actividades relacionadas, velará por el cumplimiento del programa de trabajo y, cuando fuera necesario, buscará el financiamiento adecuado para esta finalidad. En caso, la substitución de la persona responsable sea necesaria, la otra parte deberá ser notificada por escrito.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

En la UFSC, la coordinación será designada al Prof. Dr. Luis Alejandro Vinatea Arana E-Mail: Luis.vinatea@ufsc.br	En la UNALM, la coordinación será designada a la Prof. M. Sc. Beatriz Elena Angeles Escobar E-Mail: bangeles@lamolina.edu.pe

CLAÚSULA III – DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1 Ambas partes concuerdan en respetar los derechos de propiedad intelectual de la otra. Además de eso, los derechos de propiedad intelectual que surjan como resultado de cooperación en investigación u otra actividad en virtud del presente convenio será discutido caso a caso y será compatibilizado con las políticas oficialmente establecidas por ambas partes.

3.2 Las Universidades deberán comunicar una a la otra el acontecimiento de resultados protegibles por propiedad intelectual en que uno de los inventores/autores pertenezca a la otra Universidad.

3.3 Las Universidades deberán someterse a las condiciones de sigilo establecidas en sus legislaciones nacionales, así como en los acuerdos internacionales, en especial el artículo 39 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, de la Organización Mundial del Comercio.

CLAÚSULA IV – RECURSOS

4.1 Teniendo en cuenta que no hay contrapartida financiera, las Instituciones involucradas en este convenio no están obligadas a financiar las actividades de cooperación. Sin embargo, podrán buscar ayuda financiera a través de agencias de fomento o de otras fuentes de financiamiento, si fuera necesario. También prestarán apoyo administrativo de modo que las actividades desarrolladas a través de este Convenio cumplan sus expectativas.

4.2 Los estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico administrativo en intercambio no abonarán tasas en la Institución de Acogida, con excepción de las actividades de extensión, cursos extracurriculares o cualquier otra actividad que no sea regular. Solamente serán abonadas las tasas de la Institución de Origen, en caso hubiere, en concordancia con sus políticas y reglamentos.

CLAÚSULA V – SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La Institución de Acogida no será responsable por cualquier daño causado por el estudiante, docente e investigador o personal técnico-administrativo de la Institución socia, ni por accidentes, enfermedades, invalidez, muerte o repatriación funeraria. El personal visitante deberá contar con amplios seguros de salud y seguros adicionales contra todo riesgo, salvando de toda responsabilidad a las instituciones participantes.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

CLAÚSULA VI – VIGENCIA DEL CONVENIO Y PRÓRROGA

El presente Convenio tendrá validez de 03 (tres) años, a partir de la fecha de la última firma. El Acuerdo podrá ser prorrogado, antes del término de la vigencia, mediante comunicación escrita de ambas partes, preferentemente con un mínimo de 60 (sesenta) días de antelación.

CLAÚSULA VII – SOBRE MODIFICACIONES O ESPECIFICACIONES AL CONVENIO

Este Convenio puede ser modificado en el transcurso de su vigencia mediante consentimiento entre las partes y por escrito, bajo la forma de Apéndice.

CLAÚSULA VIII – SOBRE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO

En cualquier momento, este convenio podrá ser rescindido por motivo de no cumplimiento de los términos anteriormente mencionados. Así mismo, la rescisión deberá ser hecha mediante comunicación escrita, con 02 (dos) meses de antelación y no perjudicará las actividades que se estén desarrollando.

Son causales de rescisión del presente convenio:

a) Por mutuo acuerdo
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente convenio imputable a cualquiera de las partes.
c) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.
d) A solicitud expresa de una de las partes, en cuyo caso deberá comunicar y hacer de conocimiento la solicitud, con un plazo de sesenta (60) días de antelación, sin perjuicio de las actividades que se estén desarrollando.

CLAÚSULA IX- SOBRE ASPECTOS NO CONTEMPLADOS O CONTROVERSIAS

Los temas no contemplados en este Convenio o las controversias que puedan surgir en su ejecución deberán ser analizados por representantes de las Instituciones o por personas delegadas por ellos.

En caso de dificultad de acuerdo entre las partes sobre el mediador de la controversia, las partes activarán el tribunal competente. El lugar del evento del litigio definirá el derecho aplicable y el tribunal competente. Cuando ocurrir en la UFSC, el Foro elegido será la Comarca de Florianópolis.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Este convenio será firmado en vías idénticas en forma y tenor. Cada Institución deberá tener un documento original en portugués y otro en español.

Florianópolis, 15 / 08 / 2016 Lima, ____/____/____

Prof. Luís Carlos Cancellier de Olivo
Rector de la UFSC.

Dr. Enrique Ricardo Flores Mariazza
Rector de la UNALM.

Profª Alacoque Lorenzini Erdmann
Vice-Reitora / UFSC
Port. 955/2016/GR